政策
政府信息公开指南
政府信息公开制度
法定主动公开内容
政府信息公开年报
依申请公开
政府公报
国家地方部门平台链接

威远县鑫茂瓷业有限公司“6•22”原料制泥浆池坍塌窒息一般事故调查报告

发布时间：2020-08-28　信息来源： 内江市威远县应急管理局　【字体：大中小 】

2020年6月22日10时10分许，威远县鑫茂瓷业有限公司在原料制泥浆池改造土石方施工作业过程中发生一起事故，造成1人死亡，事故直接经济损失约60万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中共四川省委 四川省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》的有关规定，按《威远县人民政府关于生产安全事故调查处理有关问题的批复》要求，威远县人民政府委托威远县应急局牵头组织成立了威远县鑫茂瓷业有限公司“6·22”原料制泥浆池垮塌一般事故调查组，事故调查组组长由威远县应急管理局局长杨岗同志担任，副组长由威远县应急管理局副局长张勇同志担任，成员单位有威远县纪委监委、公安局、应急局、总工会、人社局、经信局、威远经开区安全环保信访局，并邀请威远县人民检察院对此起事故展开调查（详见调查组成员名单）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和有关责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议，形成了事故调查报告。

一、事故概况

（一）死者基本情况

姓名：林桂英，性别：女，身份证：511024**********，家庭住址：四川省威远县**镇，工种:临时派遣工。

（二）事故发生单位及承包方情况

发包方：威远县鑫茂瓷业有限公司，住所：威远县严陵镇三河路678号；统一社会信用代码：91511024694834236P（营业期限：2009年10月12日至长期）；法定代表人：付建勋；类型：有限责任公司（自然人独资）；经营范围：制造：陶瓷制品；2019年5月份停工停产，于2020年5月份逐步开始对生产设备、设施进行技改检修。

承包方：罗华清（自然人），性别：男，民族：汉，身份证号：511024**********，住址：四川省威远县**镇。

（三）协议签订情况

2020年5月13日，威远县鑫茂瓷业有限公司（甲方）与罗华清（乙方）签订《维修改造承揽协议》。乙方承包甲方土建维修改造工程，工程内容：鑫茂瓷业改造全工程，包含水沟清理、浆池清理改造、排水沟清理、部分设备基础等，工程工期时间：30天，承包方式：包工包料包安全全包工程。

（四）现场勘查情况

根据威远县公安局提供的《现场勘验笔录》：当天天气晴，温度28℃，湿度50%，事故发生现场位于威远县严陵镇建安西路91号4栋鑫茂瓷业原料车间内，原料车间所在楼坐西朝东，该楼北邻制釉车间，东邻原料堆场，南邻制粉车间，西邻烧成车间。

现场勘验发现，中心现场位于建安西路91号4栋鑫茂瓷业原料车间内，车间东侧面有一入口，沿入口西北进入浆池改建工地，工地入口为一三角形施工洞，北侧边长3.9米，东侧边长4.5米，西侧边长4.4米，北侧为泥夹石坡面，东、西侧为混凝土壁，三角形南角底部距洞口5.2米。洞口内靠西侧混凝土壁斜靠有楼梯，楼梯底部南侧、靠西侧混凝土壁有黑色皮带。楼梯北侧、靠西侧混凝土壁坡面上有水杯，水杯北侧泥夹石坡面上有锄头、洋铲各1把，坡面上距西侧混凝土壁1.7米有竹篓2个，竹篓下方有锄头1把。坡面上泥土松动，顶部处有缝隙。

现场勘验未发现其他异常现象。

二、事故发生、抢救、报告经过及善后处理

（一）事故发生经过

2020年6月12日，罗华清接到原料车间浆池改造的通知，即安排临时工开始处理原料车间浆池地面的混凝土（该改造是从地面开挖新池对原料车间2个地下均化浆池开门洞进行连通扩大）。2020年6月14日左右，浆池地面混凝土处理完毕，罗华清安排临时工林桂英、张洪远、刘电金、吴灿4人进行开挖作业。

6月22日上午7时30分许，林桂英、张洪远、刘电金、吴灿4人到达原料车间上班，罗华清和车间主任宋国良安排了挖浆池下面土石方的工作，并嘱咐注意安全，安排后离开。

4人随即开始作业，林桂英、张洪远负责在泥浆池底挖土石方（从14日开挖至22日已挖至5米深，土石方属回填土石方），然后将土石方装好后由刘电金、吴灿将土石方用绳索提升至地面堆放，10时左右张洪远通过铝制楼梯爬上地面去上厕所，10时10分左右通过楼梯返回泥浆池准备继续作业，张洪远在下铝制楼梯的过程中（下到楼梯3米时）右手方（北侧）突然发生土石方塌方，土石方瞬间将林桂英全部掩埋（蹲在浆池底休息），同时将张洪远腰部以下掩埋，张胜武、刘电金立即大喊“出事了”，宋国良听到喊声后立即赶到现场并向欧中学（安全管理员）电话报告情况，10时15分左右欧中学接到报告后赶到现场组织人员施救并拨打119消防救援电话。

（二）抢救经过

10时35分威远消防救援大队、威远县人民医院救护车同时达到现场进行施救，2名消防队员从铝制楼梯爬到张洪远身前将张洪远从土石方救出后，将其抬上120救护车送往医院医治，随后2名消防队员又返回现场用手清理土石方，11时30分将被土石方掩埋的林桂英救出，将其抬上120救

护车送往威远县人民医院抢救，2020年6月22日13时10分林桂英经威远县人民医院抢救无效死亡（死亡原因：窒息）。

（三）事故报告情况

2020年6月22日11时05分欧中学分别向威远县应急局、威远县经信局报告了事故情况，威远县应急局接到报告后立即向内江市应急管理局报告了事故情况。

（四）善后处理情况

罗华清于2020年6月23日与死者林桂英家属：王吉荣、王润兰、王润红签订《协议书》，由罗华清向林桂英家属一次性支付赔偿款人民币580000元。死者善后工作已处理完毕，社会秩序稳定。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

1、林桂英安全意识淡薄，对作业存在的安全风险认识不足，施工环境与地质条件较差，施工场地狭小，土石方系回填土较松软易垮塌，在未对回填土方进行支护加固的情况下冒险进入浆池底进行挖土收土作业，导致浆池回填土方突然垮塌将蹲在地上的林桂英完全掩埋，造成林桂英窒息死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、威远县鑫茂瓷业有限公司将本公司原料车间浆池改造项目发包给不具备安全生产条件的个人。

2、威远县鑫茂瓷业有限公司与罗华清（自然人）签订“三包”违法协议，签订的维修改造承揽协议中订立有免除因安全事故依法应承担的责任，未签订安全生产管理协议，在协议中也未明确各方对事故隐患排查、治理和防控的安全生产管理职责，致使双方安全管理职责履行不到位。

3、威远县鑫茂瓷业有限公司安全教育培训主体责任落实不到位，未将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理和进行必要的安全生产教育和培训。

4、事发地点原料车间浆池连通改造，开挖浆池为有限空间作业，威远县鑫茂瓷业有限公司（发包方）对有限空间的概念不清，认识有误，未有效开展有限空间辨识，未建立有限空间安全责任制度、作业审批制度、现场安全管理制度、应急管理制度。

5、事故发生现场为有限空间作业，威远县鑫茂瓷业有限公司没有安排专门人员进行现场安全管理，未明确现场负责人、监护人员，未制定安全措施和相关安全操作规程，且在安全巡查中未及时发现和有效制止违章作业，未有效督促隐患整改。

（三）事故性质

经现场勘验、调查取证认定：威远县鑫茂瓷业有限公司“6·22”原料制泥浆池垮塌窒息事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，对有关责任人和责任单位提出如下责任划分及处理建议。

（一）对事故责任人的责任认定及处理建议

1、林桂英安全意识淡薄，对作业存在的安全风险认识不足，明知土石方系回填土且在未任何加固防护的情况下冒险进入浆池底进行挖土收土作业，导致事故发生，应对此次事故负主要责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2、欧中学（威远县鑫茂瓷业有限公司专职安全员）未依法履行安全生产管理职责，检查本单位的安全生产工作不力，未能及时排查出生产安全事故隐患和制止纠正冒险作业行为，导致事故发生，应对此次事故负重要责任。建议公司按内部有关规定处理。

3、钟兴（威远县鑫茂瓷业有限公司厂长）未依法履行安全生产管理职责，检查本单位的安全生产工作不力，未能及时排查出生产安全事故隐患和制止纠正冒险作业行为，导致事故发生，应对此次事故负重要责任。建议公司按内部有关规定处理。

4、付建勋（威远县鑫茂瓷业有限公司主要负责人）未依法履行生产经营单位主要负责人安全生产管理职责，组织实施本单位安全生产教育和培训不力，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未能及时消除本单位存在的生产安全事故隐患，导致事故发生，应对此次事故负主要领导责

任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一款第（三）、（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款第（一）项的规定，建议罚款36000元（2019年年收入百分之三十）。

（二）对责任单位的责任认定及处理建议

威远县鑫茂瓷业有限公司未认真履行安全生产主体责任，将本公司原料车间浆池改造项目发包给不具备安全生产条件的个人，未与承包方签订专门的安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责，未将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，未对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训，未及时发现并消除本单位存在的生产安全事故隐患，导致事故发生，应对此次事故负主体责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款、第二款的规定、第二十五条第二款、第三十八条第一款，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款第（一）项的规定，建议处罚款23万元。

五、防范措施

1、企业应举一反三，开展全面的安全排查，在排查中特别要对本企业的有限空间进一步进行全面辨识，要确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况，建立有限空间管理台账。

2、企业应建立健全各类安全管理制度，要明确各部门及管理人员安全职责和岗位职责。对专项的危险作业安全生产制度和规程要查漏补缺，在作业前，应当对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，采取消除、控制危害的措施，制定专门的作业方案，经安全生产管理人员审核，负责人批准后，方可作业。

3、企业要加强对从业人员的安全教育培训及考核，提高全体员工（含外包人员）的安全意识和安全知识水平。要开展各类危险作业专项安全培训，如：对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项培训 。

4、企业要严把外包单位（个人）的安全准入关口，对承包单位的安全生产条件进行审查，不得将本单位的生产经营项目、场所、设备发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

威远县鑫茂瓷业有限公司“6·22”原料制泥浆池垮塌一般事故调查组

2020年8月21日

网站声明
(/wyx/statement/tydp.shtml)

网站地图
(/wyx/siteMap/wzdt.shtml)

联系我们
(/wyx/contactUs/tydp.shtml)

主办：威远县人民政府 承办：威远县人民政府办公室

蜀ICP备07001663号 (http://beian.miit.gov.cn/) 川公网安备 51102402000017号 (http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=51102402000017) 网站标识码：5110240045



(https://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=12040AF2F5890534E053012819AC93C6)



(https://zfwzgl.www.gov.cn/exposure/jiucuo.html?site_code=5110240045&url=https%3A%2F%2Fwww.weiyuan.gov.cn%2Fwyx%2Fsgdcbg%2F202008%2F9695573fb43a4a1db3fcae583d49bbce.shtml)